ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައި ''ޑޮމެއް ކަރަންޓެރިގާން'' މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޤަބޫލުކުރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލޭނެ ކަމާއި، އެ ވައުދަކީ ބަޗާސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނޫންކަމުން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމުގެ ބާރުލިބިގެން ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ނުބައްދަލުވާ ގޮތަށް އެ ވައުދު ބަންޑާރަ ޕޮއިންޓް ހަމައެއް ނޫންކަން ބަޔާންކޮށް، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ''ބަރުމީދަ'' ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޠުފުރިހަމަވެގެން ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމެއް ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަޖެހިވައްޖެ) އާއި އުޅަނދު ވިކިގަތުމާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ވަރަށް ކޮންމެވެސް ޚަރަދުތަކެއް ޖޫރިމަނާކޮށް ހެދިޔަކަސް، ވެއްޓޭ ނިކަމަށް ކަލޭގެ މާލީދަރަނިން ހިސާބުތަކުން ނިމިގެން ދިނުމަށް ހުސްކުރާނެކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދެން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަމަޖެހި ބޭންކަށް ފޮނުވާލަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތިކަމުގެ ނިންމަވައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދޫން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ސީދާ ފައިސާ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅުއްވަން ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ އަދިއްލަ އިންތިޒާމުތަކެއް ދިޔައިއްޖެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިން 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާދޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އިމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވެފައިވާ ފަރުދަކީ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ފައިސާދޭ ޢަހުދުނާމާގެ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭން އެއްވެސް ޑޮމެއް އޮންނާނެ ނިންމަކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް އިންވެސްޓްމަންޓް "ބޭރުލިލީ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އާ ހުވަދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ޤަޟިއްޔާ އަލުން ބަލަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމަށް ސާބިތުވާތީއާއި، އެ ޤަޟިއްޔާއެއް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަން ޤަޟިއްޔާއާއެކު މަޢާނާ މިންވަރު ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސިވިލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބާރުނުކުރާނެ ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ތާޖިރުންގެ ނަރި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އޭގެ ތާޖިރުންގެ ނަރި އަދި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަގެއް ނެތި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުމުން އިޢުތިރާފަށް ބަދަލުކުރުން އިންކާރު، ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް އާއި ކޮންސަލްޓަންޓް ޕީބީއާ ނިޔާދާ ގޮތަށް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވޮޓުރުވެފައި ނުވާކަން؛
3. ހުށަހަޅުގެ މިނުކުރަންކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިޔުމުގެ ގޮތަށްމުގެ ފުރިހަމަ ބާރެއް އިޖާޒާތު ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި ނުވާކަން؛
4. ހުވަދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަރަފާ ސިސްޓަމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔާބަތު އޮނިގަނޑުގެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޝެއާހޯލްޑަރުންގެ ބޯޑުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކުގެ މަބާދިއާ މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޢާރުޟުވާ ނުކުތާތަކެއްކަން؛
5. ޝެއާހޯލްޑަރުންގެ ބޯޑުން އެއްބަސްވުމާއި ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައާ ނުލާ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ބޭރުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ދެފަރާތުގެ ޙައްޤު ޝަރީޢަތުން އިސްނަގައި ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދީފައިވާ އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނެގޭ އަދި އޭގެން ނިޔަތް ގަނެވޭ އެއް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް، ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން ސާފު ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ވަޢުދަކަށް އިތުބާރު ފަރާތުގެ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާނަމަ ސިވިލް ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން އާއި ކްރެޑިޓަރު ދެފަރާތުގެ ދެކޮޅަށް ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދީފައިވާ ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ.ރ. އަލީ ސިނާން ކުރި ބަދަލެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވަނީ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދަށުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ގާނޫނީ ތަރުތީބެއް އަސާސީ ފުރަގަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މުނާފަރާގެ ފައިދާ އެހާގެ މައްސަލަފާ ދަޢުވާކުރެވޭ" މި ޤާނޫނީ ގޮތަށް ހުރިހާ މަސްލަހަތު ބެލުމަށްފަހު އިސްތިސްނާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ފައިދާ ދަޢުވާކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަޔާނާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ބަރުދަނާ ނުވާ ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި ޢާއްމު މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ފައިދާ ޙާޞިލުކުރުމަށް ހަމަޖެހޭ ޤަވާޢިދު ގޮތުން ނުވާ ކަމަށާއި، ފައިދާ ހާސިލުކުރުމުގެ ނުކުރުމުގައި އެފަދަ ފައިދާ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ޙާޞިލުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ބާރެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުގެ ރައްޔިތުން ފަނޑިޔާރުން އަދި ރައްޔިތުން ބަޔާން އަދި ފަނޑިޔާރު ބަޔާން ސާބިތު ވާނެކަމަށް، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ އުސްތާޛަތް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް [illegible] ނުވަތަ [illegible] ނުވާގޮތަކަށް އެހެން އެއްބަސްވާން ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ބަސްދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެއްދުމުގެ [illegible] ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ [illegible] ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން [illegible] ފާޅުކުރެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުން [illegible] ނުވަތަ ޝަރުޠެއް [illegible] ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ [illegible] ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަން ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކުން ނިކުމެ އަރައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤާސިމްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނީ ހުށަހެޅުމާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އުންސުރުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، [illegible] ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި، އެކަން [illegible] ގޮތް [illegible]، ވަޢުދު [illegible] ފަރާތުން ސާފުބަހުން ކޮންޓްރެކްޓުވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގެން ބުނާ ބަހަށެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމެއް އަމަލުކުރުމެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ޝަރީޢަތް އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ތަންފީޛުކޮށް ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކުރެވޭނެ މިންވަރާމެދު، ފުޤަހާ އިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޔިރީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތުރާޘުގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަތަކުގެ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އާދޭ މައްސަލަ ބަޔާންވެފައިވާ ނަމަ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވައުދު ފުއްދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ސަރުކާރު ހަމައެއް ނުދެއެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ޝަރުޠަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންފަށާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދަން ޖެހޭނެވެ. ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެވެ.

13. ވައުދު ދަށްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން ގުޅޭ ސީދާ ފަރަކު ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޖުތިހާދުގައި ކުރި ޙުކުމްތަކެއް، ވައުދަށް ބަލާފައިވާގޮތް ކުރި ޙުކުމްތަކާއި ކަމުގައި ނުބަލާފައިވާނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަމުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުމުން، ވައުދުވީ ފަރާތުން ވައުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުން އަނެއް ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވައުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން މަނާވާކަމެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ނޫނީ ދަޢުވާ ރައްދުކުރެވޭ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ވައުދެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނޫނެވެ، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ވައުދު ދަށްކުރި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުގައި، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެހެން ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވާނަމަ، ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ވާނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ހިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބަދަލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވާނަމަ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގައި ހުރުން ގާއިމުވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ މަބްދައު ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ވައުދު ދަށްކުރި ފަރާތާ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށް އެކަމަށް ޖެހޭ ([illegible]) ވައުދުވާމި، ވައުދު ދަށްކުރި ފަރާތް އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަމަލުކުރުމާއި ކުރިމަތިވާ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނަމަ، ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބިދޭނެ ގޮތުގެ ބާރު ހުރިކަމަށް ގޮތެއް ވެފައިވާ ވައުދު އެއްބަސްވުމެއް ނެތަސް ވައުދުވި ފަރާތް އަންގަން ކަމުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދުއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން [illegible] ނުދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި، އެމެރިކާން ރިއަލިޓީގެ ތަރުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކުން [illegible] އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަސްލު ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަދަލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކުން ވުރެން ވަޢުދާ އިންސާފުވެރިކަމް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
2. އެ އިންސާފުވެރިކަމް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އިންސާފުވެރިކަމް [2026] SC 38 ގައި ތަޠުބީޤުކޮށް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޝަން އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީޢަތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވޭޝަން އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޝަރީޢަތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމައްކަން އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތްނަމަވެސް) ޢަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ދިމާވާނެ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.